

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 879/2533

นายประยูร วัยกิจ

โจทก์

นางมาลี อยู่วิทยา กับพวก

จำเลย

นางมาลี อยู่วิทยา ที่ 1 นางสาวปราณี จั
วนพานิช ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา เชื่อแน่ว่าจะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 98)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองนำโฉนดเลขที่ 2387 โฉนดเลขที่ 2388
ตำบลบางไสไกร เขตธนบุรี (บางกอกใหญ่) กรุงเทพมหานคร มาส่งศาลเพื่อให้โจทก์รับ
ไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนให้แก่ทายาทของนางแฉ่งเจ้ามรดกตามหน้าที่
ของผู้จัดการมรดก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 2387 และเลขที่ 2388 แขวง
บางไสไกร เขตธนบุรี (บางกอกใหญ่) กรุงเทพมหานครเป็นมรดกของนางแฉ่งโสม
แสนสุข ครึ่งหนึ่ง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 92,91)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยห้ามจำเลยทั้งสองทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>